



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
SALA E

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de dos mil veinticinco, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con la asistencia del señor Secretario de Cámara, para entender en los autos caratulados **“D’ALESSANDRO, RODRIGO MARTIN c/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ORDINARIO”** (Expediente N° 12182/2020), originarios del Juzgado del Fuero N° 29, Secretaría N° 57, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el art. 268 del CPCCN, resultó que debían votar en el siguiente orden: *Dr. Héctor Osvaldo Chómer* (Vocalía 14) *Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers* (Vocalía 13), y *Dra. María Guadalupe Vásquez* (Vocalía 15), esta última en razón de haber sido desinsaculada para subrogar dicha Vocalía con posterioridad al sorteo.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doctor Héctor Osvaldo Chómer, dijo:

En este estado debo formular una aclaración, no una excusa, que estimo imprescindible en el presente contexto.

Como resulta de los antecedentes disponibles mi intervención se produce como consecuencia de encontrarse vacante la Vocalía 14 de este Tribunal. Recibida entonces la encomienda, me aboqué al estudio de las cuestiones recursivas propuestas.

La enorme cantidad de cargos de magistrados hoy vacantes en esta Cámara (ocho Vocalías vacantes sobre 18 existentes), produce



un recargo de tareas que, inevitablemente, se refleja en la consecuente demora en las respuestas jurisdiccionales a los recursos. Y es claro que la solución del problema de las persistentes vacantes no depende de los jueces sobrecargados de trabajo, que igualmente deben dar tempestiva respuesta y adecuada solución a los demorados planteos que no son más que las consecuencias provocadas por la ya referida falta de nombramiento de magistrados.

En ese escenario, sólo advierto que mi voto será extremadamente escueto, sin por ello abdicar de los sólidos argumentos necesarios para sostener adecuadamente una solución válida.

En cualquier caso, y así señalada la particular circunstancia que motiva mi participación, de seguido expondré mi parecer jurisdiccional.

I. Los hechos del caso.

1. Se presentó en fsd. 2/12 Rodrigo Martín D' Alessandro por su propio derecho y promovió demanda contra Telefónica Móviles Argentina S.A. (en adelante, Telefónica S.A.) y contra Samsung Electronics Argentina S.A. (en adelante, Samsung S.A.) con base en la L.D.C.: 10 bis y para obtener el cobro de la suma de \$429.999 – o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse- en concepto de daños y perjuicios, con más intereses y costas del proceso.

El pretensor relató que el 21.10.19 realizó la compra de un equipo móvil nuevo de la marca Samsung, Modelo Galaxy S8, color orquídea, con capacidad de 64 gb por el monto total de \$29.999, el cual fuera recibido mediante la empresa postal: “Andreani”, el 25.10.19. Narró que al llegar a su domicilio, abrió el producto, el cual estaba completamente sellado en la caja y con las pegatinas correspondientes; más dado que el equipo estaba apagado se dispuso a cargarlo, observando que pese al tiempo transcurrido no encendía ni emitía ninguna luz o sonido. Continuó exponiendo que como consecuencia de ello, se dirigió ese mismo día -25.10.19- a la oficina comercial más cercana de Movistar, sita en la localidad de Ramos Mejía, en la cual se verificó el mal funcionamiento del teléfono y se le informó que no podían cambiarlo ya que no poseían en stock y que, en su caso, efectuara el reclamo vía telefónica. Así contó que se comunicó por ese medio –reclamo n° 221858628-, de fecha 25.10.19, del cual no obtuvo



ninguna respuesta satisfactoria. A posteriori y, ya por segunda vez, se dirigió a otro local, sito en la localidad de San Justo en el cual solo le informaron que debía dirigirse a Samsung S.A.

Ante tal estado de cosas, -según relata-, pérdida de tiempo, erogaciones en traslado, y frustraciones es que inició un reclamo ante el COPREC, donde se requirió a las demandadas a que comparezcan a diversas audiencias fijadas para los días 22.11.19, 12.12.19, 26.12.19, 20.01.20 y 30.01.20, en las cuales no se pudo arribar a ningún acuerdo.

Expone que paralelamente ingresó el dispositivo a Samsung Oficial a los fines de que detallen las fallas que tenía el teléfono. Allí le informan que el equipo no era nuevo, sino “reacondicionado”; es decir, había sido intervenido por terceros, que su placa madre estaba averiada y que el costo total del presupuesto para reparación era de \$56.615,17. Mas ello lo debía abonar en forma particular, pues dadas las características que presentaba el equipo, le informan que esta fuera de garantía.

Ello motivó la presente demanda en la cual se reclamó por reintegro de la suma abonada por la compra del equipo, daño moral y daño punitivo, pues según refiriera, fue engañado en la calidad del bien al serle entregado un equipo defectuoso.

Por fin, el accionante, practicó liquidación, ofreció prueba e intimó a las demandadas a que acompañen la documentación que se hallare en su poder conducente al esclarecimiento de los hechos sub examine.

2. Corrido el pertinente traslado de ley, a fsd. 29/35 compareció *Samsung S.A.* por intermedio de apoderado, contestó demanda y solicitó su rechazo con costas.

Según su versión de los hechos, no existe responsabilidad solidaria del fabricante respecto de lo dispuesto en L.D.C.:10 bis; ubicado en el Capítulo III de dicha ley: “Condiciones de la Oferta y Venta”; sino que la solidaridad está prevista para la obligación de reparar un producto que fallare por defectos constructivos y está ubicada en el Capítulo IV de la ley 24.240.

Añadió que en el caso bajo estudio no existió un vicio o defecto del equipo sino que este fue indebidamente manipulado por un tercero —el actor o Movistar-, por quien no debe responder.



Cuestionó por improcedentes, los rubros reclamados en conceptos de daño moral y punitivo.

Ofreció pruebas.

3. *Telefónica S.A.* se presentó a fsd. 44/56, por intermedio de apoderado y contestó demanda, solicitando su rechazo con costas.

Afirmó que el equipo entregado era nuevo y que nunca fue reparado, abierto y/o reacondicionado por su parte en forma anterior a la venta. Preciso que del informe de Samsung S.A. solo se desprende que se encontraba fuera de garantía por la indebida intervención de terceros no autorizados que lo manipularon en forma inadecuada, mas ello no predica que tales defectos estuvieran presentes al momento de la compra.

Se opuso también a los rubros solicitados en concepto de daños material, moral y punitivo.

Ofreció, asimismo, prueba.

II. La sentencia apelada.

1. En el fallo apelado dictado el 20.05.2024 se hizo lugar a la demanda promovida por Rodrigo Martín D 'Alessandro contra Telefónica Móviles de Argentina S.A. y Samsung Electronics Argentina S.A. a quienes se condenó dentro del plazo de diez días a abonar: a) la suma de \$29.990 en concepto de valor de reposición del dispositivo móvil, b) \$200.000 en concepto de daño moral; todo ello con más intereses desde la mora allí fijada respecto de cada rubro hasta el efectivo pago a la tasa activa Banco Nación, y c) \$400.000 por daño punitivo, suma que fijó a la fecha de la sentencia.

Para así decidirse, la jueza de grado comenzó por señalar que las partes se encuentran contestes en que el 21.10.2019 el actor adquirió un equipo celular marca Samsung, modelo Galaxy S8, de color orquídea, con capacidad de almacenamiento de 64 gigabytes. La controversia versó, pues, en cual fue el estado del bien al momento de su entrega y la responsabilidad que, en su caso, recaer sobre las demandadas. Ello así por cuanto el actor manifestó en su demanda que no pudo poner en funcionamiento el dispositivo al momento de su adquisición, es decir, alegó una falla de origen. De su lado, las demandadas centraron sus defensas en que el equipo entregado por



Movistar habría sido usado o intervenido por terceros, o que el actor lo había manipulado, circunstancias que resultan ajenas a su parte y que las eximirían de responsabilidad.

En ese contexto, es que la sentenciante a los fines de determinar si el bien adquirido presentaba vicios de origen que lo hacían impropio para su destino, hizo mérito de lo señalado por el perito en ingeniería. Si bien en dicho informe se expuso que el equipo fue manipulado de manera inadecuada, allí no se pudo determinar si funcionaba adecuadamente desde su origen y quien podría haber sido el que manipuló inadecuadamente, el actor o un tercero.

Así, tuvo que remitirse también a lo dispuesto en el art. 388 CPR. –apercibimiento dispuesto contra las demandadas-; y tuvo como auténtico: a) el ticket presentado por el actor el mismo día de recibido el equipo -25.10.2019- en el cual se dirigió al local de “Movistar” a fin de lograr la sustitución del producto y/o su arreglo porque no encendía; y b) el reclamo telefónico cursado ante la codemandada, Telefónica de Argentina S.A., por falta de funcionamiento del equipo, realizado el 25.10.2019. Ante la falta de respuesta es que fue presentado también el reclamo ante el COPREC.

Todos estos elementos fueron concluyentes para decidir en que el dispositivo no funcionó correctamente desde el mismo día en que fue recibido.

Precisó que si bien Samsung S.A. sostuvo que el equipo se encontraba fuera del plazo de garantía, por haber sido intervenido por terceros, el dictamen pericial no determinó en qué momento fue indebidamente manipulado y tal ausencia de certezas no podrían perjudicar al consumidor.

Concluyó que las demandadas no acreditaron la culpa del actor o un hecho de un tercero por el cual no deban responder y las condenó en los términos del arts 10, 10 bis, 11 y 40 LDC.

III. Los agravios

Contra dicho pronunciamiento, se alzaron *Telefónica S.A.* y *Samsung S.A.*, quienes fundaron sus recursos mediante los memoriales del 29/08/24 y 30/08/24 respectivamente; los que no merecieron la réplica de la contraparte.

1. Los agravios de Telefónica S.A.



i) *Ausencia de responsabilidad.*

En relación con este agravio, dicha codemandada cuestiona que fue condenada con base en presunciones –cfr.art. 388 CPr.–, y no sobre pruebas ciertas, lo que resulta inadmisibile. Es decir, que el consumidor no logró demostrar el perjuicio sufrido y que éste sea consecuencia del vicio denunciado. Agrega que resulta de la prueba pericial técnica que los daños en el equipo se originaron por una incorrecta manipulación efectuada por el actor o por terceros por quien no debe responder, esto es, no se encontraban presentes al momento de la compra. Manifiesta que corrobora lo expuesto, los prints de pantalla insertos al momento de impugnar la pericia –que el experto omitió considerar- de los cuales surge que el equipo era “nuevo”.

ii) *Inadmisibilidad del daño moral*

Criticó su procedencia, debiendo ser interpretado en forma restrictiva, no siendo suficiente a estos efectos las meras molestias que sufriera el consumidor.

iii) *Daño punitivo.*

Precisó que no existe en los hechos sub examine una conducta particularmente desaprensiva, caracterizada por la presencia de dolo o de grosera negligencia. Es decir, que el mero incumplimiento contractual no resulta suficiente para aplicar este instituto, el cual también es de carácter excepcional. Cuestiona, por otra parte, la suma fijada por tal concepto.

2. *Agravios de Samsung S.A.*

i) *Ausencia de responsabilidad.*

Samsung Electronics Argentina S.A. sostiene que el ticket presentado por el actor –de atención al público ante Movistar- el mismo día de adquirido el equipo no prueba que fuera por una falla en aquél. En su caso, expone que si Movistar no hizo ningún reclamo a su parte, cabe tener por cierto que fuera entregado en su condición de fabricante en perfecto estado.

Expone que si en su caso, la compañía de teléfonos entregó un bien usado y adulterado, tal incumplimiento no acarrearía responsabilidad solidaria a su parte; pues el conflicto queda circunscripto a la relación entre la parte consumidora y el comercio (Movistar).



ii) Daño Moral

Se agravia, además, por la admisión de un daño moral, al manifestar que no resultó probado y en su caso, solicita que se adicione a su indemnización intereses calculados al 6% anual entre el 25.10.2019 hasta la fecha de la sentencia y tasa activa posterior a su dictado.

iii) Daño Punitivo

Por último, menciona que no existió un supuesto de dolo o culpa grave que genere la obligación de indemnizar por este rubro.

IV. Dictamen Fiscal.

La Sra. Fiscal ante esta Cámara en su dictamen del 23.09.2024 expuso que no correspondía expedirse en tanto las cuestiones traídas a su conocimiento son de hecho y prueba ajenas a los intereses cuyo resguardo tiene encomendado.

V. La solución propuesta.

1. El thema decidendum

Descripto del modo expuesto, el cuadro de situación de la controversia, el tema a decidir en esta Alzada consiste en determinar si fue o no acertada la decisión de la jueza de grado de responsabilizar a las demandadas por los daños y perjuicios reclamados. En segundo término, y en caso de resultar afirmativa la respuesta, corresponderá analizar también la procedencia y la cuantía de los rubros indemnizatorios otorgados.

En este marco, la cuestión a examinar es si se acreditó un mal uso por parte del actor o de un tercero, es decir, si se comprobó que el defecto invocado en la demanda existía o no al tiempo de la tradición de la cosa vendida o si en su caso apareció posteriormente debido a una causa imputable al adquirente.

Por razones de orden metodológico, ha de considerarse el recurso de ambas codemandadas en lo que hace a su responsabilidad, para luego de ser necesario analizar los cuestionamientos de los rubros pretendidos.

2. Del agravio de Telefónica S.A. en cuanto a su responsabilidad.

Cabe señalar que la prueba de que el defecto que presentó la cosa comprada no era preexistente a la entrega sino posterior a ella, pesaba sobre la demandada recurrente –Telefónica S.A.- pues, como lo



expresa el art. 1053 inc. b, CCyC., el adquirente está eximido de acreditar lo propio: “... si el transmitente actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la transmisión...”.

Tal solución, valga observarlo, se aplica plenamente en el ámbito de la ley 24.240 y se justifica porque, cuando el vendedor es un comerciante, se debe presumir “*iuris tantum*” que el vicio existía al momento de la adquisición (conf. Alterini, J., *Código Civil y Comercial Comentado – Tratado Exegético*, Buenos Aires, 2015, t. V, p. 582; Lorenzetti, R., *Código Civil y Comercial de la Nación, comentado*, Buenos Aires – Santa Fe, 2015, t. VI, p. 103).

De tal suerte, el citado art. 1053, inc. “b”, aprueba una inversión de la carga probatoria, la cual se ha entendido lógica y razonable cuando, como en el caso ocurre, el vínculo se establece entre un profesional y un adquirente que no lo es, a quien, en consecuencia, cabe proteger en tanto parte débil de tal relación (conf. Sagarna, F., *La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación – Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la ley de defensa del consumidor*, en la obra dirigida por Stiglitz, R., “Contratos en el nuevo Código Civil y Comercial – Parte General”, Buenos Aires, 2015, t. I, p. 271); protección que se materializa, precisamente, poniendo el “*onus probandi*” en cabeza del transmitente que actuó profesionalmente porque se entiende que es él quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar que la cosa no adolecía de vicio alguno al tiempo de su transmisión (conf. Stiglitz, R., *Contratos Civiles y Comerciales – Parte General*, Buenos Aires, 2015, t. II, p. 468, n° 875).

Nótese que la lectura de la causa revela que Telefónica Móviles de Argentina S.A. no cumplió con la carga probatoria precedentemente referida.

No soslayo que en la prueba pericial en ingeniería presentada a fsd. 91/94 se expuso que existió una mala manipulación del equipo: i) repegado de tapa de cemento de contacto, 2) ficha hembra de conexión de batería rota por mala manipulación, 3) intento de reparación fallida con una mala práctica técnica, 4) reconectar la batería con la ficha en corto. Es decir, se comprobó que existieron daños en el teléfono móvil derivados en un empleo inadecuado, más no se probó



quién podría haber sido el causante de tales manejos, ni se pudo comprobar si ha existido una falla de origen; siendo la demandada quien debió acreditar útilmente tales hechos, por ella sostenidos en su defensa.

Omitida dicha carga, cuestión que tampoco fuera expresamente cuestionada en el escrito de apelación, la sentenciante no hizo más, para fallar del modo en que lo hizo, en consideración a las pruebas aportadas por el actor que dieron cuenta en que el mismo día en que se recibiera el dispositivo -25.10.2019-, aquél se dirigió al local “Movistar” a fin de lograr una reparación del equipo (ver en este sentido ticket presentado con la demanda del 25.10.2019), en el que se refirió: “equipo lento/ se tilda/ no enciende”, aspectos claramente incompatibles con lo que un consumidor espera al ser adquirido un equipo nuevo.

Como ya dije esta orfandad probatoria en la actividad de la demandada, no puede perjudicar al consumidor. Véase que ante el requerimiento de éste a fin de que las accionadas presenten la documentación que se haya en su poder: a) reclamos telefónicos hechos por el actor, b) copia de la factura de compra y c) reclamos hechos en la sede de Ramos Mejía; se decretó el apercibimiento dispuesto en el art. 388 Cpr. (ver fsd. 98) y cabe tener por ciertos los reclamos efectuados oportunamente.

Sin descartar la incidencia que podrían haber tenido las reparaciones precarias o inadecuadas que pudieron haber determinado que la cosa fuera inapropiada para su destino, lo cierto es que no se probó que ellas hayan producido o agravado el daño, que como se señaló, fue advertido desde el principio cuando el mismo día de la compra del equipo, el actor se dirigió a una sucursal de “Movistar” a efectuar el reclamo correspondiente; a las que se siguieron posteriores sin brindarse una solución adecuada.

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, cuadra señalar que, aún en la hipótesis que subsistiera algún tipo de duda acerca de si el móvil reunía las “condiciones optimas” o no, se aplica el principio que reza que en los casos dudosos, habrá de estarse siempre a favor del consumidor, en este caso, al actor.

Desde esta perspectiva, corresponde, por ende, desestimar los agravios del apelante en lo que a este punto se refiere.



3. Del agravio de Samsung S.A. en cuanto a su responsabilidad.

A este respecto, es del caso señalar que, en el marco de la relación de consumo (art. 42 CN), desde que un producto sale de fábrica a través de la cadena de comercialización y llega a su destinatario final, pueden originarse situaciones fácticas con consecuencias que involucran al consumidor. Ergo, el tráfico hace exigible la protección responsable del consumidor y la confianza, como principio de contenido ético, que impone a los operadores económicos el inexcusable deber de honrar estas expectativas.

El quiebre de la confianza, implica la contravención de los fundamentos de toda organización jurídica, tornando inseguro el tráfico jurídico (conf. Rezzónico, Juan Carlos, “Principios fundamentales de los contratos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, págs. 376 y ss.; en el mismo sentido, esta CNCom., Sala B, 06.11.2015, in re: “Salem Carlos Isaac c/ Guillermo Dietrich S.A y otro s. ordinario”).

En este sentido, el art. 40 de la LDC dispone que “si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio...”, agregando que la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan y que sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

De esta manera, es de aplicación al caso un sistema de responsabilidad objetiva, en el cual el factor de atribución es el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, de manera tal que el consumidor sólo debe acreditar el daño y la relación de causalidad entre éste y la cosa. Y más allá de la enumeración legal que es simplemente enunciativa, dicho artículo quiere responsabilizar a todas aquellas personas humanas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio y no solo a quien lo provee en forma directa (conf. esta CNCom., Sala D, 18.06.2008, in re: “Rusconi María c/ Peugeot Citroën S.A s. sumario”; id., esta CNCom., Sala B, 06.11.2015, in re: “Salem...”, citado supra).



En esa misma línea de ideas, no debe pasarse por alto que, operatorias de la índole de la que aquí nos ocupa, se hallan vinculadas, por lo común, a las terminales de fabricantes -en el sub examine de teléfonos celulares- y las empresas que proveen los servicios de internet y de telefonía -aquí, Movistar-, a quienes aquélla provee la masa de bienes requerida para cumplir con el objeto de los contratos concertados con el consumidor. Ello lleva a la constitución de una red de comercialización que liga a la fabricante con las empresas de telecomunicaciones, quienes procuran la vinculación con los clientes y se hacen cargo de la atención de venta y postventa, en su caso, de las unidades adquiridas por éstos.

Es claro que, en la conexidad, hay un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere varios contratos unidos en un sistema; la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral, pero dentro del sistema o red contractual que, en este caso, tiene al consumidor como eslabón final de la cadena,

Sentado ello, corresponde determinar si, en la especie, de acuerdo con las constancias obrantes en la causa, ha quedado acreditado un nexo de causalidad adecuado para atribuir responsabilidad al fabricante, Samsung S.A., por defectos en la entrega de un teléfono celular nuevo.

A tal respecto cabe concluir, pues, en los mismos términos que lo decidido al analizar la responsabilidad de la restante codemandada.

Es que ante lo alegado, defectos en el equipo adquirido como "nuevo", diversos reclamos efectuados -léase ante Movistar sucursal Ramos Mejía el mismo día de recibido, según resultara del ticket adjunto a la demanda, luego ante tal dependencia pero en la localidad de San Justo, instancia ante el COPREC- y la ausencia de toda prueba aportada por las demandadas a fin de determinarse que el móvil no tenía una falla de origen que permitiese excluir su responsabilidad, no cabe más que confirmar la sentencia apelada.

Si bien es cierto que la manipulación del equipo, tal como fuera informada por el perito desinsaculado en autos, al efectuarse una reparación en forma inadecuada no permitió determinar si existía una



falla de origen ni tampoco quién la hubiera producido, es indisimulable que dicha duda o incertidumbre no puede perjudicar al consumidor ni más concretamente, desdibujar el derecho invocado por el actor.

En ese contexto, es ineludible confirmar la sentencia apelada en cuanto a la responsabilidad atribuida a Samsung S.A.

4. De los agravios en torno a la procedencia y quantum de los rubros indemnizatorios.

4.1. Daño moral

Su procedencia fue cuestionada por ambas codemandadas y solo Samsung S.A. controvirtió además la tasa de interés aplicada en este rubro. Consecuentemente, en relación con el primer punto, serán analizados los agravios de las demandadas de manera conjunta.

Para que resulte procedente la reparación moral es necesario considerar la repercusión que una acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen “daño moral”; para que así sea, es menester alegar y probar -razonablemente- la modificación disvaliosa en la capacidad del espíritu de querer o sentir del damnificado para, así, poder admitir tal rubro indemnizatorio (cfr. esta CNCom., Sala A, 06.03.2008, in re “Cruzado Roberto Ángel c/ American Express Argentina S.A.”; idem, 22.11.2018, in re “Mazzeo Héctor Gabriel c/ Ford Argentina S.C.A. y otro s/ ordinario”; en igual sentido, Sala D, 26.05.1987, in re “Sodano de Sacchi c/ Francisco Díaz S.A.”).

Es que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo (cfr. esta CNCom., 06.03.2008, in re “Cruzado Roberto Ángel c/ American Express” y 22.11.2018, in re “Mazzeo Héctor Gabriel c/ Ford Argentina S.C.A. y otro...”, citados supra; idem, Sala B, 12.08.1986, in re “Katsikaris, A. c/ La Inmobiliaria Cía. de Seguros”).

En definitiva, el “daño moral” existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o



ejemplar, en tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido (cfr. esta CNCom., Sala C, 25.06.1987, in re “Flehner, Eduardo c/ Optar S.A.”).

Con relación al resarcimiento de este tipo de daño en materia contractual, se ha dicho que su apreciación debe ser efectuada con criterio restrictivo, teniendo en cuenta que no se trata de una reparación automática tendiente a resarcir las desilusiones, incertidumbres y disgustos, sino solamente determinados padecimientos espirituales que, de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso, así lo hagan menester (cfr. esta CNCom, Sala A, 21.12.2017, in re “Mascardi Tomás Ernesto y otros c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario”; id. 27.11.2007, in re “Sudaka S.R.L. c/ Pol-Ka S.A.”; id. 12.12.2006, “BVR c/ Banco Francés”; id. 28.12.1981, in re “Zanetta Víctor c/ Caja Prendaria S.A. Argentina de Ahorro para Fines Determinados”; id. 13.07.1984, in re “Coll Collada Antonio c/ Crespo S.A.”; id. 28.02.1985, in re “Vanasco Carlos A. c/ Pinet Casa”; id. 13.03.1986, in re “Pazos Norberto c/Y.P.F. y otros”; id. Sala C, 19.09.1992, in re “Farre Daniel c/ Gerencial Fondo Administrador S.A. de Ahorro para Fines Determinados”; id. Sala B, 21.03.1990, in re “Borelli Juan c/ Omega Cooperativa de Seguros Ltda.”; entre muchos otros).

Se ha sostenido también -en esa dirección- que, en los supuestos de responsabilidad, en los que la reparación del daño moral se encuentra regida por el art. 1.741 del Código Civil y Comercial de la Nación (“Indemnización de las consecuencias no patrimoniales”), la regla de que está a cargo de quien lo reclama la acreditación de su concreta existencia cobra especial significación. Y esto es así porque, si la noción de daño moral se halla vinculada al concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, aparece como evidente que no puede ser equiparable ni asimilable a las meras molestias, dificultades, inquietudes o perturbaciones propias de todo incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial (cfr. Borda Guillermo, “La Reforma al Código Civil”, E.D., 29-763), razón por la cual es exigible que quien lo invoque acredite las especiales circunstancias a las que la



ley subordina la procedencia de este resarcimiento (cfr. doctrina de esta CNCom., esta Sala A, 10.04.2008, in re “Gazzaniga Jorge Antonio y otros c/ Bank Boston N.A. y otro”).

A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios empero, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico (cfr. esta CNCom. Sala A, 02.06.2009, in re “Magno, Mario Horacio c/ Banco Río de la Plata”; con igual criterio, 04.05.2006, in re “Pérez, Ricardo Jorge y otro c/ Banco Bansud S.A.”).

En el sub-examine, estimo que se encuentra debidamente acreditada la configuración de este daño si se tiene en cuenta que la actitud de las demandadas de no honrar sus compromisos, de su deber de brindar soluciones rápidas y ajustadas ante un reclamo, lógicamente debió generar lógicas angustias, incomodidades, zozobras, desilusiones, incertidumbres, disgustos y ansiedades, con los naturales padecimientos que todo ello trae aparejado (arg. art. 1.741 del CCCN).

De ese modo, recurriendo al criterio de estimación prudencial que debe orientar la labor de los magistrados y en atención a que las demandadas no efectuaron una adecuada impugnación a la suma otorgada (arg. art. 165 del CPCCN, referenciado supra), considero que se muestra como razonable mantener el monto de la condena por este rubro.

Por último, en cuanto al dies a quo del devengamiento de los réditos fijados en la sentencia de primera instancia respecto de este rubro, aspecto que fuera cuestionado por Samsung S.A., entiendo que en tanto fue determinado como fecha de mora el 25.10.19 -fecha de recepción del dispositivo móvil- hasta el efectivo pago, no cabe más que fijar otra tasa que la activa Banco Nación para operaciones de descuento a treinta días, pues es la usual del fuero, tal como fuera fijado en el plenario: “S.A. La Razón”.

Debe tenerse en cuenta que los efectos del agravio moral sufrido, lógicamente, se producen recién a partir del momento en que el afectado se anoticia del hecho o situación agravante, puesto que, de lo contrario, resultaría imposible que, con anterioridad a esa toma de conocimiento, se configure una modificación disvaliosa en el espíritu,



en el querer o en el sentir de su persona; es por ello que, como dije antes, a partir de allí es que corresponde identificar el *dies a quo* de evolución de la tasa de interés antes señalada.

4.2.1. Daño punitivo

1. Pues bien, a efectos de ingresar en el tratamiento de la cuestión a dilucidar, se muestra menester brindar una serie de precisiones acerca del instituto del “daño punitivo”, así como de los presupuestos necesarios para la procedencia de esa sanción en nuestro derecho y, luego –dentro de dicho marco-, establecer si resulta aplicable al sub-lite.

En prieta síntesis, el llamado “daño punitivo” es un instituto de sólido predicamento en el derecho anglosajón, donde se lo designa bajo la denominación de “punitive damages” (también, “exemplary damages”, “non compensatory damages”, “penal damages”, “aggravated damages”, “additional damages”, etcétera) y que ha comenzado a proyectarse gradualmente, también dentro del sistema continental europeo, en Canadá y, recientemente, entre nosotros, traducido literalmente al español como “daños punitivos”, aunque tal denominación resultaría objetable, pues lo que se pune o sanciona son ciertos ilícitos calificados por su gravedad y no el daño en sí mismo (cfr. esta CNCom., Sala A, 20.12.2011, del voto de la Dra. Uzal, in re “Razzini Diego c/ Ford Argentina S.A. s/ ordinario”; en ese mismo sentido, Pizarro, Ramón D., “Derecho de Daños”, Ed. La Rocca, Buenos Aires 1993, pág. 291, nota 7)-.

En algunos de los países anglosajones se ha interpretado que consiste en una cantidad económica que debe desembolsar el responsable de un daño, no para compensar al demandante –víctima del perjuicio sufrido-, sino con la finalidad de impedir y de disuadir al demandado y a otras personas de que realicen actividades tales como las que causaron daños al demandante, constituyendo así una especie de “pena privada” para disuadir a toda la sociedad de la realización de actos particularmente dañosos y graves, como los daños al medio ambiente, a la salud y a la seguridad pública (véase, P. Salvador Cordech, “Punitive Damages”, Indret, septiembre de 2001; E. D’Alessandro, “Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia”, Rivista di



Diritto Civile, 2007, I, pág. 384 y ss.; R. Pardolesi, “Danni punitivi: frustrazione da vorrei, ma non posso?”, *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2007, pág. 341 y ss.). Cabe acotar que se ha señalado, muchas veces, que las cifras que en los Estados Unidos y en el Reino Unido se conceden como “daños punitivos” alcanzan proporciones muy significativas y que su impacto social es enorme, de ahí que para su reconocimiento internacional las sentencias con condenas de este tipo hayan sido sometidas a “tests de proporcionalidad” y “tests de vinculación espacial” (cfr. CNCom., Sala A, 20.12.2011, in re “Razzini Diego c/ Ford Argentina S.A...”, cit. ut supra; véase en ese mismo sentido: Alfonso Luis Calvo Caravaca – Javier Carrascosa González, “Las obligaciones extracontractuales en Derecho Internacional Privado”, Ed. Comares, Granada 2008, págs. 68/69).

2. Entre nosotros, el “daño punitivo” ha sido definido como las sumas de dinero que los tribunales mandan pagar a la víctima de ciertos ilícitos que están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro, y que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado (cfr. Pizarro, Ramón D., “Derecho...”, obra citada ut supra, pág. 291). Dicho instituto, como se ha dicho, participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores en los que se condene en calidad de “daños y perjuicios” y se encuentra destinada, en nuestra regulación, en principio, al propio damnificado. Esta pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños y, también, al castigo y al desbaratamiento a futuro de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (cfr. esta CNCom., Sala A, 20.12.2011, in re “Razzini...”, cit. supra; idem, CACiv. y Com. Mar del Plata, Sala II, 27.05.2009, in re “Machinandiarena Hernández Nicolás c/ Telefónica de Argentina”).

Así, se ha sostenido que el instituto cumple una tríada de funciones, a saber: (a.) sancionar al causante de un daño inadmisibles; (b.) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; y (c.) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición (conf. Trigo Represas,



Félix, “La responsabilidad civil en la nueva ley de defensa del consumidor”, La Ley Online). En el mismo sentido, ha sido dicho que la finalidad de los daños punitivos es: (a.) punir graves inconductas; (b.) prevenir futuras inconductas semejantes, ante el temor de la sanción; (c.) reestablecer el equilibrio emocional de la víctima; (d.) reflejar la desaprobación social frente a graves inconductas; y (e.) proteger el equilibrio del mercado (cfr. Pizarro, Ramón D.; “Derecho ...”, obra citada ut supra, págs. 302/304).

En la jurisprudencia norteamericana esta figura ha encontrado debido cauce dentro de las llamadas “class actions”, que se han convertido en un ámbito apropiado para el tratamiento de las cuestiones relativas a casos de responsabilidad donde los daños resultan agravados por la proyección social y la magnitud del perjuicio que causan (véase la referencia al litigio del Exxon Valdez en “Manual for Complex Litigation, Third”, Federal Judicial Center, Washintong DC, 1995, pág. 325). 6.2.- Los llamados daños punitivos en nuestra legislación.

4.2.2. Los daños punitivos en nuestra legislación.

1. Ahora bien, los “daños punitivos”, hasta hace no mucho tiempo extraños a nuestro derecho, se han convertido en ley positiva en el país a partir de la sanción, en el año 2008, de la Ley 26.361 (modificatoria de la Ley 24.240), normativa mediante la cual se ha incorporado el citado instituto en el artículo 52 bis LDC.

La referida norma prevé frente “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, que a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”. Se dispone también que “cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan.

La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley” (conf. Ley 24.240, artículo 52 bis). Pues bien, efectuadas las breves precisiones precedentes en punto al instituto en cuestión, cabe



determinar cuáles son los presupuestos que deben requerirse como necesarios para autorizar a conceder una indemnización adicional por dicho concepto. En ese cometido, debe aclararse, en primer lugar, que si bien, para la procedencia del “daño punitivo” la literalidad de la norma solo parecería exigir el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales, y así ha sido entendido en algunos precedentes que estiman que lo único que se requiere es la existencia de dicho incumplimiento (cfr. CACiv. y Com. Mar del Plata, Sala II, in re “Machinandiarena...”, citado ut supra), lo cierto es que tal postura no puede ser compartida, a poco que se repare en que tan ligera apreciación resulta contraria a la propia esencia del instituto que se recoge y debe entenderse que deviene contraria al espíritu de la norma. Asimismo, cabe señalar que el consenso dominante sobre la materia, tanto en el derecho comparado como en nuestra doctrina, es el de que las indemnizaciones o daños punitivos únicamente proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el “dolo o la culpa grave” del sancionado, o por la obtención de enriquecimientos derivados del ilícito, o en ciertos casos, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia un menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (conf. esta CNCom., esta Sala A, 20.12.2011, in re: “Razzini...”, cit. precedentemente; véase en esa misma línea: Trigo Represas, Félix; “La responsabilidad civil en la nueva ley de defensa del consumidor”, La Ley Online; idem, Stiglitz Rubén – Pizarro Ramón; “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL, 2009- B, 949).

2. De otro lado, debe destacarse que, en términos generales, cuando los precedentes se refieren a la existencia de “culpa grave”, se trata de aquella que constituye una falta grosera, esto es, la que consiste en el hecho de no haber tomado una precaución que todo el mundo habría juzgado necesaria. Este tipo de culpa únicamente se configura cuando media una manifiesta y grave despreocupación, identificándose con la voluntad consciente más que con el simple descuido (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 06.12.2007, in re “Valiña Carlos c/ Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A. s/ ordinario”). Esta postura de que el “daño punitivo” no resulta aplicable en cualquier supuesto, también puede ser observada entre los fundamentos esgrimidos durante el debate parlamentario que precedió a la sanción de la normativa en cuestión,



donde se ha expresado que “con el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio, pues, en sí resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad” (véase “Antecedentes Parlamentarios. Ley 26.361. Defensa del Consumidor”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 369). En esa misma dirección, se ha sostenido que “resulta contrario a la esencia del daño punitivo y a más de 200 años de historia, sostener que un abogado está habilitado a pedir y el juez a concederlo ante la simple invocación de que el proveedor no ha cumplido sus obligaciones legales o contractuales” (cfr. Cám. Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial, 04.06.2010, in re “De la Cruz Mariano Ramón c/ Renault Argentina S.A. y otra”; López Herrera, Edgardo, “Art. 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor”, JA 2008-II 1201). Para reconocer “daños punitivos” hace falta, se reitera, el elemento “doloso” o la “culpa grave”.

3. Por otro lado, nótese que en el derecho anglosajón se ha exigido para que este resarcimiento proceda un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador y un particular y significativo proceder que sea mucho más que una mera negligencia en la comisión del hecho ilícito (tort). En efecto, deben existir circunstancias agravantes relativas a ese obrar que demuestren temeridad, malicia, mala fe, malignidad, intencionalidad, perversión, actitud moralmente culpable o grosera negligencia (cfr. esta CNCom., Sala A, 20.12.2011, in re “Razzini...”, cit. ut supra; en esa misma línea: Pizarro, Ramón “Derecho ...”, obra citada ut supra, pág. 298).

En los precedentes que han gestado esta figura, se ha admitido su procedencia, por ejemplo, cuando ha quedado demostrada la existencia de un cálculo de probabilidades de costo-beneficio de parte del autor del ilícito, en torno a que sería más barato indemnizar a los eventuales damnificados, que los gastos necesarios para corregir el mismo (véase “Grimshaw vs. Ford Motor Company”, 1981, 174 Cal., Rptr. 376).

En la jurisprudencia norteamericana, para la aplicación de este tipo de condena en materia de daños causados por productos elaborados se exige para su procedencia que: (a.) existan fallas acerca de la utilización o riesgos del producto; (b.) aparezcan fallas de fabricación



después de la venta; y (c.) se constaten deficiencias por inadecuados controles de calidad (véase referencia a los fallos “Lipke vs. Celotex Corp.”, “Grimshaw vs. Ford Motor Co.” y “Deemer vs. A. Robins Co.”, en Pizarro, Ramón, “Derecho...”, obra referida ut supra, págs. 326/329).

También se ha apuntado como exigencia de su procedencia la “existencia de lesión o daño”, incluso se ha dicho que deberían exigirse daños susceptibles de reparación (patrimoniales y/o extrapatrimoniales).

En esta línea, se ha señalado que, en principio, este resarcimiento no resultaría aplicable en cuestiones vinculadas con incumplimientos contractuales, aunque, en general, se admite su procedencia excepcional cuando la conducta de la parte que provoca la ruptura contractual va más allá y es acompañada por otro agravio (cfr. Pizarro, Ramón, “Derecho...”, obra citada ut supra, pág. 301).

4. En nuestro medio, este ámbito está expresamente previsto en el artículo 52 bis LDC. En conclusión, la finalidad perseguida con este tipo de instituto debe apuntar a sancionar al causante de un daño inadmisibles con eventual proyección social y hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de esa actividad dañosa, con una finalidad ejemplificadora y disuasoria respecto de su reiteración.

La mención que realiza el art. 52 bis LDC (reforma introducida por el art. 25 de la Ley 26.361) relativa a la exigencia del “incumplimiento de una obligación legal o contractual”, debe ser entendida como una condición necesaria, pero no suficiente para imponer la condena punitiva, debiendo considerarse que dicha reparación es de interpretación restrictiva, resultando procedente, únicamente, frente a la existencia de un grave reproche en el accionar del responsable del daño, debiendo haberse verificado que el agente dañador ha actuado con “dolo” o “culpa grave”, o con un deliberado designio de anteponer los propios intereses y/o el propio beneficio, manteniéndose indiferente, de modo consciente, frente a los derechos de los clientes o agentes gravemente perjudicados (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 18.07.2014, voto de mi distinguido colega Doctor Kölliker Frers, in re: “Gordillo, Marta S. c. AMX Argentina SA (Claro) s/ ordinario”). De modo que el “daño punitivo” traído a nuestra legislación



no puede ser desligado de la necesaria consideración de la naturaleza misma del instituto, dado que es independiente y funcional a la gravedad del hecho, ya que acrecienta, con todo rigor, la indemnización que ya se haya estimado procedente. Así, pues, cabe solo en el debido contexto que justifique concederlo (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 18.07.2014, in re: “Gordillo...”, cit. ut supra).

4.2.3. Procedencia del resarcimiento en concepto de “daño punitivo” pretendido en el sub-lite.

1. Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, debe concluirse, pues, que la mención que realiza el artículo 52 bis LDC (reforma introducida por el art. 25 de la Ley 26.361) relativa a la exigencia del “incumplimiento de una obligación legal o contractual” debe ser entendida como una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva, debiendo considerarse que dicha reparación es de interpretación restrictiva, resultando procedente, únicamente, frente a la existencia de un grave reproche en el accionar del responsable del daño, debiendo haberse verificado que el agente dañador ha actuado con “dolo” o “culpa grave”, o con un deliberado designio de anteponer los propios intereses y/o el propio beneficio, manteniéndose indiferente, de modo consciente, frente a los derechos de los clientes o agentes gravemente perjudicados. Es que no puede obviarse que la aplicación de la sanción debe presuponer los extremos exigibles de responsabilidad y que apunta a la clara finalidad de sancionar graves inconductas y a prevenir su repetición, a reflejar la desaprobación social frente a esas graves inconductas y proteger al equilibrio del mercado (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 20.12.2011, in re “Razzini...”, cit. ut supra).

De modo que el “daño punitivo” traído a nuestra legislación no puede ser desligado de la necesaria consideración de la naturaleza misma del instituto, dado que es independiente y funcional a la gravedad del hecho, ya que acrecienta, con todo rigor, la indemnización que ya se haya estimado procedente.

2. En efecto, a la luz de lo relatado, estimo que se encuentra debidamente acreditada la existencia de los requisitos exigibles para la procedencia del rubro, tal como se lo ha caracterizado precedentemente. Esto es, contribuyen a identificar como procedente la condigna sanción,



la indiferencia a proveer una pronta respuesta ante el razonable reclamo del consumidor, la actitud renuente a alcanzar una solución en las diversas audiencias de conciliación y ya, durante el transcurso del proceso, tampoco se siguió por parte de las demandadas una conducta activa en aras de resolver el diferendo, en tanto que fueron declaradas negligentes en los términos del art. 388 Cpr. En fin, todo lo así actuado por los codemandados se erige y constituye una indiferencia dañina que perjudicó al consumidor y merece reproche, no sólo por tal negación sino también para evitar la reiteración de tales inconductas.

En ese contexto, cabe confirmar la sentencia en cuanto a este punto y en lo que hace a su cuantía -apelada por la codemandada Samsung S.A.-, pues no encuentro adecuados ni concretos fundamentos en el escrito de apelación que permitan apartarme de lo decidido en la instancia anterior.

VI. Por ello, propongo al Acuerdo: desestimar el recurso de ambas partes, con el efecto de confirmar la sentencia apelada. Sin costas por no haber contradictor en esta segunda instancia recursiva.

He aquí mi voto.

Por análogas razones, los señores Jueces de Cámara, doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers, adhiere al voto anterior.

La señora Jueza de Cámara María Guadalupe Vásquez dijo: Adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante, con excepción de lo relativo a la procedencia del daño punitivo.

Sobre este punto, cabe recordar que el daño punitivo se encuentra receptado en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 52 *bis* de la Ley de Defensa del Consumidor. Esta sanción se erige como una herramienta tuitiva para el consumidor (art. 42, Constitución Nacional) en el marco del derecho de daños.

El daño punitivo regulado por esa norma constituye una multa civil que, en el marco de una relación de consumo, puede ser aplicada por el juez a un proveedor de bienes o servicios, y a instancia y beneficio del damnificado. Se trata de una suma de dinero que excede la reparación del daño sufrido y cuya función es sancionar conductas graves y con impacto social que lesionan los derechos de los consumidores.



Al mismo tiempo, esa multa civil posee una función preventiva toda vez que genera incentivos económicos suficientes en el infractor para, por un lado, disuadirlo de incurrir en conductas perjudiciales similares y, por el otro, desalentar su incumplimiento eficiente de normas (cf. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18° Sesión Ordinaria, Dictamen de las Comisiones de Defensa del Consumidor, de Comercio y de Justicia, Fundamentos, párr. 15, 9 de agosto de 2006). En este último aspecto, procura que para el proveedor no resulte más conveniente, en términos económicos, reparar que evitar el daño. Finalmente, el daño punitivo busca que el impacto de ese efecto disuasivo se extienda a otros agentes de modo tal que se abstengan de incurrir en la conducta socialmente no deseada.

Esta sanción pecuniaria está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (CNCom, esta Sala, expte. nro. 42014/2009 “Acuña Miguel Ángel c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ sumarísimo”, 28.06.2016; Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL, 2009B, p. 949).

Tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional se destacó que esta sanción sólo procede en casos de particular gravedad, calificados por: a) dolo o culpa grave del sancionado; b) obtención de enriquecimiento indebidos derivados del ilícito; o c) en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (CNCom, esta Sala, “Spadavecchia, María Cristina c/ Agroindustrias Cartellone SA s/ ordinario”, 19.11.2015).

En sentido similar, la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, país que ha desarrollado una extendida práctica de condenas por daños punitivos, ha puntualizado que la imposición de esos daños tiene por finalidad la sanción y la disuasión (cf. doct. Corte Suprema de los Estados Unidos, “Pacific Mutual Life Insurance Company v. Haslip”, 499 U.S. 1 (1991), 4.03.1991; “BMW of North



America, Inc. v. Ira Gore, Jr.”, 517 U.S. 559 (1996), 20.05.1996; “State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, et al”, 538 U.S. 408, 7.04.2003).

No todo incumplimiento puede dar lugar a la fijación de daños punitivos. Se trata de casos de particular gravedad que denotan, por parte del dañador, una gran indiferencia o menosprecio por los derechos ajenos, priorizando netamente aspectos económicos. Lo que se busca con esta figura es castigar la conducta desaprensiva que ha tenido el dañador respecto de los derechos de terceros.

En el presente caso, considero que no se encuentran reunidos los presupuestos para la aplicación de una sanción.

Por un lado, cabe ponderar que la conducta que se reprocha consiste en un incumplimiento contractual, que produjo daños a los intereses económicos del consumidor. Ese accionar, aunque serio, no evidencia una particular gravedad que amerite, a mi juicio, la imposición de una sanción. En este sentido, cabe agregar que no se demostró el carácter generalizado de esa falta ni el carácter indeterminado de los sujetos afectados. De este modo, los hechos controvertidos no tuvieron un impacto colectivo que trascienda la reparación de los daños acreditados e indemnizados, y que justifique la aplicación de una medida disuasiva y sancionatoria.

Por otro, y más importante aún, la prueba producida tampoco permite tener por demostrada la intencionalidad del incumplimiento o el deliberado desinterés por los derechos del actor, elemento necesario para que se configure el dolo o culpa.

En suma, a partir de las pruebas producidas y la trama fáctica que se verificó, juzgo que no se encuentran reunidos los extremos mencionados precedentemente, necesarios para la procedencia del rubro reclamado.

He concluido.

Con lo que terminó este Acuerdo.

VII. Por los fundamentos del Acuerdo precedente, con la disidencia parcial de la doctora María Guadalupe Vásquez, se **RESUELVE**: desestimar el recurso de ambas partes, con el efecto de confirmar la sentencia apelada. Sin costas por no haber contradictor en esta segunda instancia recursiva.



Firman los suscriptos en razón de haber sido desinsaculados para subrogar las Vocalías Nro. 13, 14 y 15, respectivamente.

Notifíquese a las partes al domicilio electrónico o, en su caso, en los términos del CPr. 133 y la Acordada C.S.J.N. 3/2015, pto. 10. Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13). Oportunamente, devuélvase a primera instancia.

Oportunamente, glósele copia certificada de la presente sentencia al libro N° 45 de Acuerdos Comerciales, Sala "E".

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexo a la Acordada 24/13 CSJN, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ.

Agréguese en el expediente en soporte papel copia certificada de la presente sentencia.

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

HÉCTOR O. CHOMER

MARÍA GUADALUPE VÁSQUEZ
(en disidencia parcial)

FRANCISCO J. TROIANI
SECRETARIO DE CÁMARA

